中山市神湾镇“2023.2.26”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2023年2月26日15时30分许，在中山市神湾镇G228国道中山市公安局神湾分局对开处发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，神湾镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市神湾镇“2023.2.26”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，神湾镇“2023.2.26”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下:

一、交通事故经过

2023年2月26日15时30分许，驾驶人李*贤驾驶粤ADV***号重型特殊结构货车，沿G228国道从神湾镇冲口市场往新市场方向行驶，途经中山市神湾镇G228国道神湾公安分局对开路段处，由小车道驶入大车道过程中，恰遇驾驶人潘*祥驾驶中山995***号电动自行车在大车道内同向驶至，粤ADV***号重型特殊结构货车右前角与中山995***号电动自行车左侧车身发生碰撞而肇事，事故造成潘*祥当场死亡及车辆损坏。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，李*贤驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，李*贤应承担此事故的全部责任，潘*祥不承担此事故的责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属企业广州市耀龙物流有限公司（实际控制人：谭*光）存在违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的情况；实际控制人谭*光存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的情况。

四、对事故单位和责任人的处理意见

神湾镇“2023.2.26”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规，建议对涉事的广州市耀龙物流有限公司及其主要负责人谭*光作出如下处理：

道路运输经营单位广州市耀龙物流有限公司在神湾镇“2023.2.26”一般生产经营性道路交通事故中，存在违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款；广州市耀龙物流有限公司主要负责人谭晓光（实际控制人）涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项。但道路运输经营单位广州市耀龙物流有限公司及其主要负责人谭晓光（实际控制人）的上述违法行为与导致本次事故发

生的原因无直接因果关系，不宜对广州市耀龙物流有限公司及其主要负责人谭晓光（实际控制人）进行事故处罚，建议将发现的上述违法行为移交广州市耀龙物流有限公司的注册登记所在地广州市南沙区具有执法权限的部门依法处理。

五、事故防范和整改措施

广州市耀龙物流有限公司要进一步落实安全生产主体责任，重点加强营运车辆及驾驶员管理，提高安全意识，消除安全隐患，预防和减少事故的发生。公安交警、交通运输管理等部门及各镇区应继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，规范路面行车秩序，强化道路交通安全宣传和教育，防范道路交通运输安全事故的发生，创造一个安全和谐的交通运输环境。

中山市神湾镇“2023·2·26”一般生产经营性
道路交通责任事故调查组